

■ 스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률 시행규칙 [별표 4]

스마트농업관리사의 자격 취소 또는 정지에 관한 세부 기준(제9조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그중 무거운 처분기준에 따르고, 둘 이상의 처분기준이 모두 자격정지인 경우에는 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 않는 범위에서 무거운 처분기준에 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중하되, 그 늘린 기간을 합산한 기간은 3년을 초과할 수 없다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분 기준은 최근 3년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

다. 나목에 따라 가중된 행정처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 처분 차수(나목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

라. 처분권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호다목 또는 라목에 따른 자격정지 기간의 2분의 1 범위에서 그 기간을 줄일 수 있다.

- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반행위자가 위반행위를 바로 정정하거나 시정하여 법 위반상태를 해소한 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 내용·정도·동기 및 결과 등을 고려하여 자격정지 기간을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

| 위반행위                                       | 근거<br>법조문        | 행정처분 기준 |       |             |
|--------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|
|                                            |                  | 1차 위반   | 2차 위반 | 3차 이상<br>위반 |
| 가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 스마트농업관리사의 자격을 취득한 경우 | 법 제10조<br>제1항제1호 | 자격 취소   |       |             |
| 나. 자격정지 기간에 업무를 수행한 경우                     | 법 제10조<br>제1항제2호 | 자격 취소   |       |             |

|                                                                       |               |            |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------|
| 다. 법 제9조제4항을 위반하여 다른 사람에게 스마트농업관리사의 명의를 사용하게 하거나 스마트농업관리사 자격증을 대여한 경우 | 법 제10조 제1항제3호 | 자격정지<br>2년 | 자격정지<br>3년 | 자격 취소 |
| 라. 법 제9조제5항을 위반하여 스마트농업관리사 명의의 사용이나 자격증의 대여를 알선한 경우                   | 법 제10조 제1항제4호 | 자격정지<br>1년 | 자격정지<br>2년 | 자격 취소 |